

1500500-47.2017.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: REBECA UEMATSU TEIXEIRA

Comarca: São Roque

Foro: Foro de São Roque

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 22/08/2022

... de Drogas para Consumo Pessoal e Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Data do Fato

23/05/2017

Autor(a)(es) dos fatos

David Oliveira da Silva

Número de ordem: 2017/000802

Vistos.

David Oliveira da Silva, qualificado nos autos, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Roque

Foro de São Roque

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Av John Kennedy, 355, São Roque-SP - cep 18130-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

C O N C L U S ã O

Em 19 de agosto de 2022, estes autos foram feitos conclusos ao(à) MM(a). Juiz Substituto Dr(a). REBECA UEMATSU TEIXEIRA.

SENTENÇA

Processo nº:

1500500-47.2017.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal Posse de Drogas para Consumo Pessoal e Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Data do Fato

23/05/2017

Autor(a)(es) dos fatos

David Oliveira da Silva

Número de ordem: 2017/000802

Vistos.

David Oliveira da Silva, qualificado nos autos, foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, conforme sentença proferida em 04/07/2019 (páginas 296/297), a uma pena de medida educativa consistente na frequência de curso sobre os efeitos da droga pelo prazo de três meses.

Não houve interposição de recurso. A sentença transitou em julgado para o Ministério Público e para o réu em 04/07/2019.

Anote-se que até a presente data não houve informação acerca do cumprimento da pena

imposta, observando que do mês de março/2020 até o mês de abril/2022 o comparecimento em Juízo estava suspenso em virtude da pandemia da COVID-19. Assim, conforme disposto no artigo 30 da Lei nº 11.343/06, a execução da pena prescreve em dois anos.

Logo, contados dois anos, da data do trânsito em julgado da sentença proferida para a acusação (04/07/2019) temos que a prescrição da pretensão executória operou-se em 04/07/2021.

E, em se tratando de matéria de ordem pública, a prescrição dever ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.

Nesse sentido: "A prescrição é matéria de ordem pública e deve ser conhecida independentemente da vontade do réu, cuja declaração, com amplos e abrangentes efeitos, põe fim à demanda, apagando todo o acontecimento como se jamais tivesse existido, considerando o réu inocente com todos os seus corolários e obstruindo, por isso, a apreciação do meritum causae" (TACRIM-SP - AC - Rel. Ribeiro dos Santos - RJD 4/128; BMJ 77/11 e RT 646/299).

Deste modo, reconheço a prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto julgo extinta a punibilidade do réu David Oliveira da Silva com fundamento no artigo 30 da Lei nº 11.343/06 c.c. artigo 107, IV, do Código Penal, em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Efetuadas as anotações necessárias, aguarde-se o decurso do trânsito em julgado desta sentença, procedendo-se, em seguida, o arquivamento.

P.I.C.

Sao Roque, 19 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA